

[4] 압류재산 공매 실익 여부 등 사전 검토 불철저

- 「압류재산매각업무요강」 제16조(공매대행업무의 착수)에 따르면 선순위채권, 채납처분비 등을 고려하여 공매할 실익이 없다고 판단되는 재산, 그 밖에 매각 전에 보완조치가 필요한 재산 등의 경우에는 공매착수를 유보하고 관서의 장과 협의 또는 보완조치 요청 후 그 결과에 따라 공매대행업무를 속행하여야 한다고 되어 있고
- 같은 요강 제37조(공매의 중지) 및 제38조(공매취소 및 입찰 취소의 공고) 등에 따르면 공매공고 이후 위임관서의 장으로부터 공매대행중지요구서를 수령하였거나 선순위채권 과다, 송달불능 등 공매를 더 이상 진행하지 못하는 사유가 발생하면 취소공고를 하고 공매절차를 중지하여야 한다고 되어 있음
- 한편, 「국세징수법」 제68조(공매통지)에 따르면 세무서장²⁾은 공매공고를 하였을 때에는 즉시 그 내용을 채납자, 납세 담보물 소유자, 공유자 등에게 통지³⁾하여야 한다고 되어 있고

2) 「국세징수법」 제61조(공매)에 따르면 세무서장은 압류한 재산의 공매에 전문 지식이 필요하거나 그 밖에 특수한 사정이 있어 직접 공매하기에 적당하지 아니하다고 인정할 때에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 한국자산관리공사로 하여금 공매를 대행하게 할 수 있으며 이 경우의 공매는 세무서장이 한 것으로 본다

3) 「압류재산 매각대행업무 편람」 제6장 공매 공고 중 “6. 서류의 송달”에 따르면 공매 서류의 송달은 세법에 의한 행정처분의 내용을 그 행정처분의 대상자 또는 이해관계자에게 알리기 위하여 그 처분의 내용을 기록한 서류를 법에 정한 절차에 의하여 전달하는 행정관청의 행위로서 그 서류상에 기재된 행정처분의 효력유무를 좌우하는 중대한 행위라고 되어 있음

- 「압류재산매각업무요강」 제43조(공매재산명세서의 작성 및 비치 등)에 따르면 공매재산명세서는 공매재산의 명칭, 소재, 수량, 품질, 매각예정가격, 그 밖의 중요한 사항 등을 포함하여 작성하여야 한다고 되어 있으며

△ 공매재산명세서, 감정인이 평가한 가액에 관한 자료 및 그 밖에 입찰가격을 결정하는데 필요한 자료는 입찰 시작 7일 전부터 입찰 마감 전까지 게시판에 갖추어 두거나 온비드에 게시하여 입찰에 참가하려는 자가 열람할 수 있게 하여야 한다고 되어 있음

□ 그런데, 경남지역본부에서 위임기관으로부터 공매대행을 의뢰 받은 압류재산의 매각 실태를 점검한 결과

i) 공매 실익여부 사전 검토 불철저

- 체납자 ○○○(○○○세무서 2018-△△△△△-001) 소유 압류재산은 선순위 근저당권(270백만 원, 감정가격 168백만 원)이 설정되어 있어 선순위 채권 과다로 공매착수 유보 대상이나
- 국세징수법 85조제2항4)에 따라 교부청구권자인 ○○○시에 배분할 당해세가 있다는 이유로 공매공고를 하였으므로 공매 입찰기일 전에 ○○○시에 당해세 존재여부를 확인하여야 하는데도 이를 확인하지 않고 있다가

4) 제85조(체납처분의 중지와 그 공고) ② 체납처분의 목적물인 재산이 「국세기본법」 제35조 제1항제3호에 따른 채권의 담보가 된 재산인 경우에 그 추산가액이 체납처분비와 해당 채권금액에 총당하고 남을 여지가 없을 때에도 체납처분을 중지하여야 한다. 다만, 체납처분의 목적물인 재산에 대하여 제56조에 따른 교부청구 또는 제57조에 따른 참가압류가 있는 경우 세무서장은 체납처분을 중지하지 아니할 수 있다.

- 개찰일인 2018. 11. 1.에서야 ○○시로부터 당해세가 이미 납부되어 존재하지 않는 것을 확인하고 실익 없는 공매로 매각결정을 불허한 후 같은 달 6일에 ○○세무서에 선순위 채권 과다로 공매해제를 협의하는 등

△ [표 5]과 같이 5건의 압류재산에 대하여 공매실익여부를 제대로 검토하지 아니한 채 공매 진행하여 개찰(낙찰자 선정) 이후에야 선순위채권 과다를 사유로 매각결정을 불허한 사실이 있음

[표 5] 공매 실익 여부 사전 검토 불철저 명세

(단위 : 천 원, 회 차)

위임관서	관리 번호	채 납자	개찰내용		선순위채권		비고
			개찰일	최초예정가	권리관계	채 권액	
			매 각불허일	낙찰가 / 회차			

“기재생략”

ii) 공매통지서 송달여부 확인 불철저

- [표 6]과 같이 채납자 ○○○(○○○○○○○○공단, 2017-△△△△△-001) 등 총 7건의 압류재산은 채납자 또는 공유자 등 이해관계자에 대한 공매통지서 송달이 이루어지지 않았으므로 입찰기일 전에 공매를 취소하고 재공고를 하였어야 하는데도
- 개찰(낙찰자 결정) 이후에야 채납자 또는 공유자 등에게 송달이 되지 않은 사실을 확인하고 매각결정을 불허한 것으로 확인됨

[표 6] 공매통지서 송달 여부 확인 불철저 명세

위임 관서	관리 번호	체납자	매각결정(개찰내용)		매각결정 불허		비고
			개찰일자	낙찰자	일자	사유	

“기재생략”

iii) 온비드 게시 입찰정보 제공 불철저

- 체납자 ○○○○(주)(○○구청, 2017-00685-003) 압류재산의 경우 입찰참가 및 입찰금액 결정에 중요한 정보인 ‘매수자 추가 인수부담’ 여부를 게시관 및 온비드에 공시하지 아니한 채 공매를 진행하여 2017. 9. 4. 매각결정을 하였고
- 매각결정 이후 낙찰자가 “대지권 미등기 여부는 공시하였으나 매수자 추가 인수 부담여부를 공시하지 않았다”는 내용으로 매각결정 취소를 요청하자 사내 변호사 질의⁵⁾ 후 같은 해 10. 17. 매각결정을 취소하는 등

5) [질의내용] 공매재산명세서의 유의사항에 “대지권 일괄 매각(대지권 미정리 상태이나 일괄 매각하며, 대지권 등기와 관련된 일체의 사항은 매수인 처리 조건이오니 사전조사 후 입찰바람.)”으로 공시하였는데도 ‘매수인의 추가 부담 여부’ 미공시가 매각결정 취소 사유에 해당되는지 여부

[사내 변호사 회신 주요 내용] 매수인의 추가부담 사실을 공매재산명세서에 기재하지 않았고, 매각예정가격이 토지 소유권인 대지사용권으로서의 금액이 포함되어 산정되었으므로 「압류재산매각대행업무처리요령」 제36조제1항3호(매수자의 귀책이 아닌 사유로 세무서장과 협의 후 매각결정 취소)의 취소사유에 해당될 여지가 있음

△ [표 7]과 같이 4건 압류재산은 공매진행에 중요한 정보인 매각 예정가액 및 유의사항 등을 잘못 공시하거나 누락하여 개찰 이후 매각결정을 불허하거나, 매각결정 이후 매각결정을 취소한 것으로 확인됨

[표 7] 온비드 정보 게시 불철저 명세

위임 관서	관리 번호	체납자	매각결정(개찰내용)		매각결정 불허/취소		비고
			개찰일자	낙찰자	일자	사유	

“기재생략”

□ 이로 인해, 총 16건에 대하여 공매진행 및 취소에 따른 불필요한 행정력이 낭비되었을 뿐만 아니라 불필요하게 체납처분비를 증가시키고 민원 발생을 초래하는 등 공매업무 처리의 신뢰성을 떨어뜨린 사실이 있음

【조치할 사항】

- ◇ 경남지역본부장은 압류재산 공매실익 여부 등 사전 검토를 소홀히 한 업무 관련자 팀장 ○○○ 등 5명에게 주의를 촉구 하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무 교육을 실시하시기 바랍니다. (주의)

< 관련자 >

소 속	직 위	직 급	성 명	담당업무	담당기간	현근무지
-----	-----	-----	-----	------	------	------

“기재생략”